



SISTEMA DE PESSOAL CIVIL

DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR FALECIMENTO
DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL
EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO



CADERNO DE ORIENTAÇÃO

DAP-06.027

PARTE I - LEGISLAÇÃO BÁSICA

2

É dever do servidor público, da Organização Militar (OM) e da Região Militar (RM) ler e acompanhar a atualização da legislação que se refere aos assuntos tratados neste Caderno de Orientação.



DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR
FALECIMENTO

Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de
1990, art. 33, inciso
IX

DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR POSSE
EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL

Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de
1990, art. 33, inciso
VIII

EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO

Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de
1990, art. 33, 34 e
§§ 3º e 4º do art. 78

DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR POSSE
EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL

Nota
DECOR/CGU/AGU nº
117/2009 - JGAS



PARTE II

DOS CONCEITOS

EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO: forma de vacância de cargo público, formalizada mediante publicação de ato no Diário Oficial da União (DOU).

4



VACÂNCIA: A vacância é um ato administrativo pelo qual um cargo público torna-se vago, desocupado, sem titular.

PARTE III

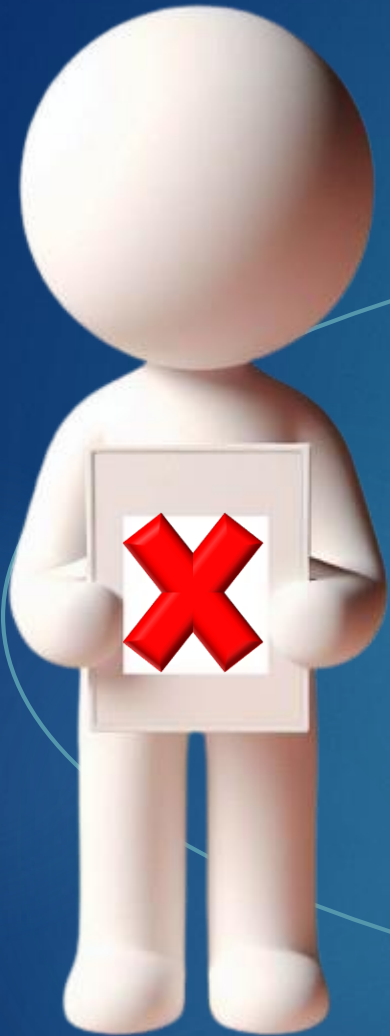
DOS REQUISITOS



1. EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO:

6

A exoneração de cargo efetivo será de ofício, quando:



quando o servidor não
for aprovado no estágio
probatório

ou



tendo tomado posse, o
servidor não entrar em
exercício no prazo estabelecido

2. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA:

7

2.1. POR FALECIMENTO:



Apresentação do atestado de óbito

2.2. POR POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL:



Apresentação de comprovante
oficial de posse
em outro cargo, fornecido pelo
órgão/entidade

PARTE IV

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS



1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

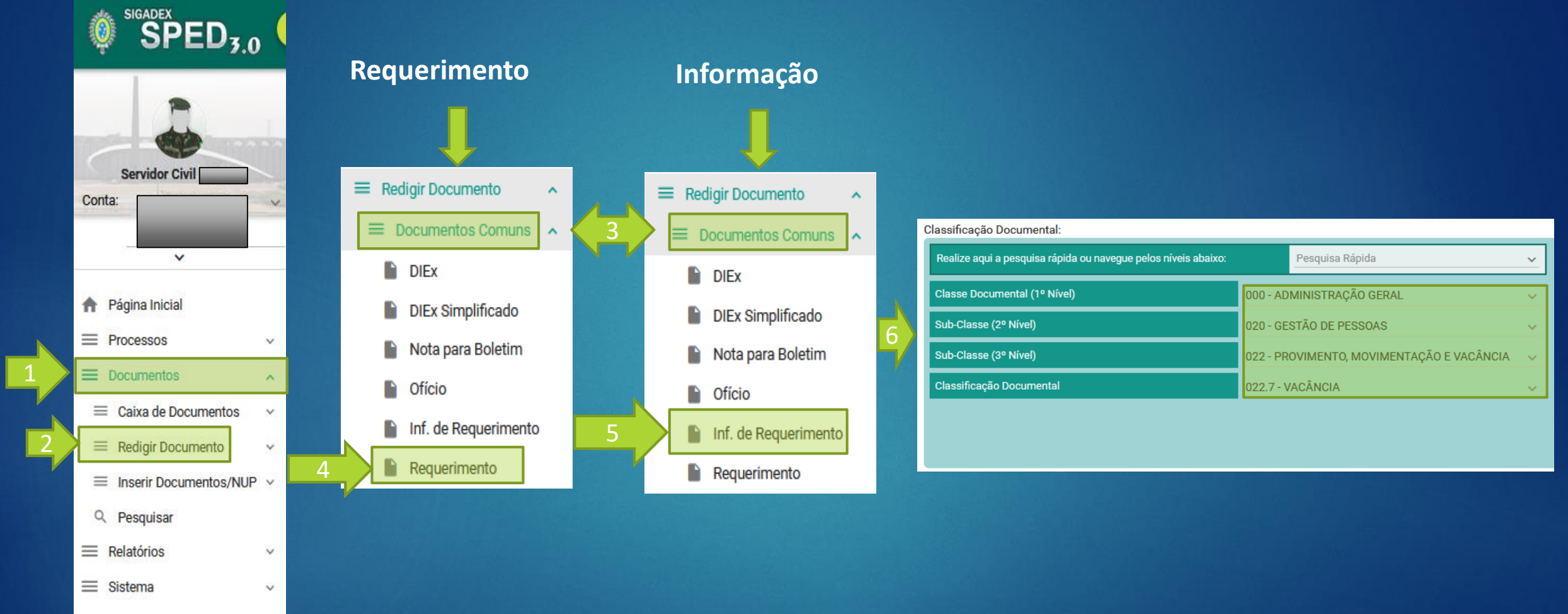
9

DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR FALECIMENTO		
DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO	OBSERVAÇÕES
DIEx de informação do falecimento	OM, via RM	-
Portaria de vacância por falecimento	DAP	Anexo A

EXONERAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL		
DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO	OBSERVAÇÕES
Requerimento	Servidor	No SPED, conforme instruções na próxima página
Declaração de bens e valores	Servidor	Anexo B
Comprovante oficial de posse em outro cargo (SOMENTE para vacância por posse em outro cargo inacumulável)	Servidor	Fornecido pelo órgão/entidade
Informação	OM	No SPED, conforme instruções na próxima página
Portaria de vacância por posse em cargo inacumulável	DAP	Anexo C
Portaria de exoneração de cargo efetivo	DAP	Anexo D



2. REDIGINDO OS DOCUMENTOS NO SPED (Requerimento e Informação)



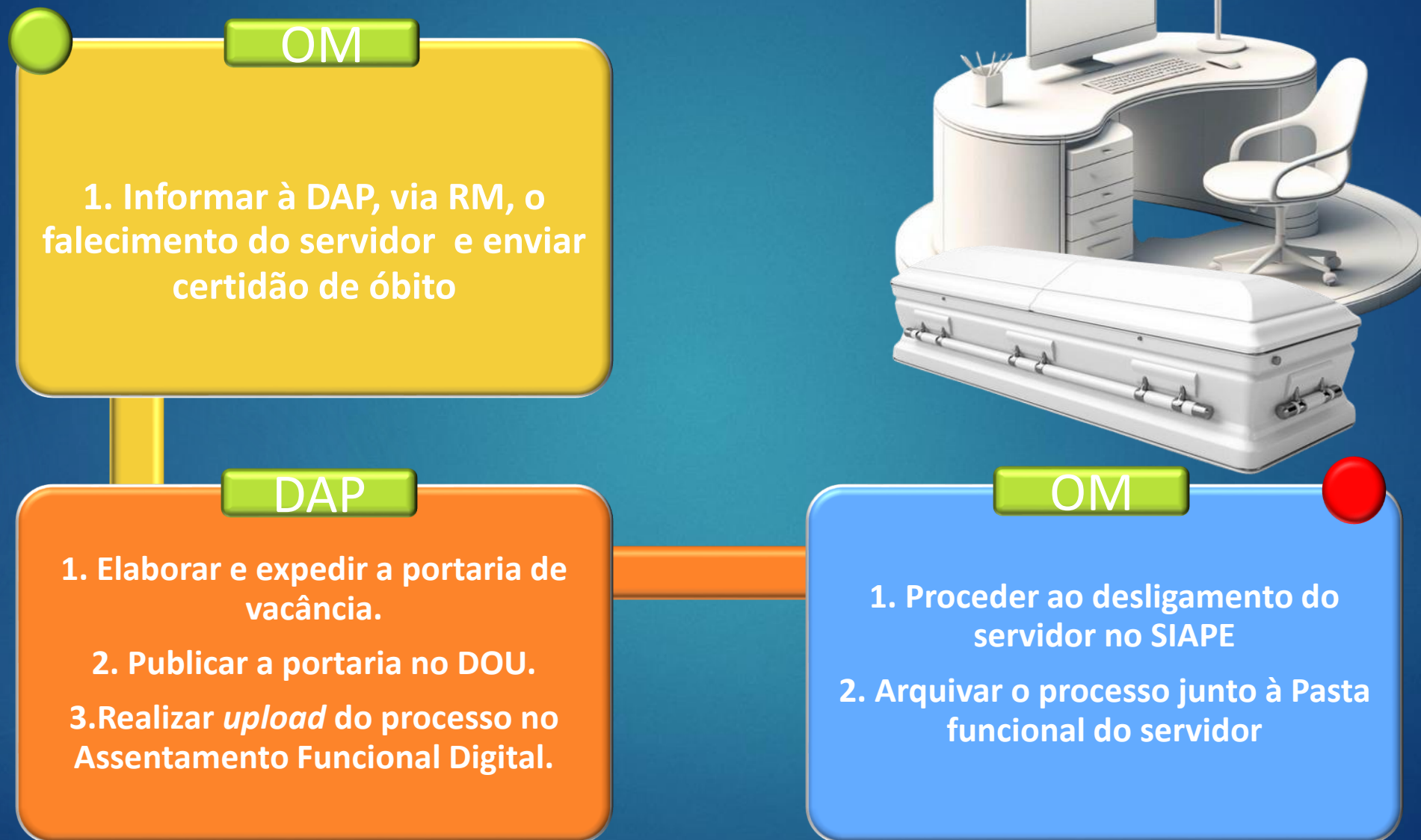


PARTE VIII

DA TRAMITAÇÃO

1. TRAMITAÇÃO - DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR FALECIMENTO:

12



*Nos casos CCE ou FCE de magistério, a indicação deve tramitar pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército - DECEX ou Departamento de Ciência e Tecnologia - DCT

2. TRAMITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA POR POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL :

13

SERVIDOR

1. Fazer o requerimento no SPED e encaminhar para a unidade de pessoal da OM enquadrante.
2. Providenciar Declaração de Bens e Valores.

OM

1. Receber o requerimento e conferir os documentos.
2. Providenciar a Informação no SPED
3. Encaminhar o processo ao Cmdo da RM

RM

1. Conferir o processo.
2. Encaminhar o processo à DAP, se atendidas as prescrições legais.

OM

1. Proceder ao desligamento do servidor no SIAPE, a contar da data da posse no outro cargo.
2. Arquivar o processo junto à Pasta funcional do servidor

DAP

1. Elaborar e expedir a portaria de vacância.
2. Publicar a portaria no DOU.
3. Registrar a vacância no e-pessoal
4. Realizar *upload* do processo no Assentamento Funcional Digital.



3. EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO:

OM

1. Identificar o motivo da exoneração
2. Encaminhar o processo para o Cmdo RM

RM

1. Conferir o processo.
2. Encaminhar o processo à DAP, se atendidas as prescrições legais.

OM

1. Proceder ao desligamento do servidor no SIAPE, a contar da data da posse no outro cargo.
2. Arquivar o processo junto à Pasta funcional do servidor

DAP

1. Elaborar e expedir a portaria de vacância.
2. Publicar a portaria no DOU.
3. Registrar a vacância no e-pessoal
4. Realizar upload do processo no Assentamento Funcional Digital.

14

ELABORAÇÃO:

ASSESSORIA TÉCNICA DA SPC/DAP
SUBSEÇÃO DE CARREIRA DA SPC/DAP
MAIO DE 2024

Para conhecer melhor o assunto, leia as legislações indicadas no início deste caderno, disponíveis no link:
<https://legis.sigepe.gov.br/legis/pesquisa-avancada>

ANEXOS

ANEXO A

Portaria de Vacância por Falecimento

MINISTÉRIO DA DEFESA



EXÉRCITO BRASILEIRO
(escalões hierárquicos até a OM expedidora)
(Denominação histórica)

PORTARIA-DAP/DGP/C Ex Nº _____, DE ____ DE _____ DE 202__

Vacância de cargo efetivo

O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA AO PESSOAL, usando da competência que lhe foi subdelegada pelo Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, por meio da Portaria DGP/CEX nº 458, de 10 de agosto de 2023, de acordo com o artigo 33, inciso IX, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o constante do Processo EB xxxxx.xxxxxx/202x-xx, resolve

DECLARAR VAGO,

a contar de _____ de _____ de 202__, o cargo de _____ da carreira do _____, Classe _____, Padrão _____ – _____, ocupado pelo (a) servidor (a) _____, Matrícula SIAPE nº _____, do _____, em virtude do seu falecimento.

(nome e posto militar do diretor)
Diretor de Assistência ao Pessoal

ANEXO B

Declaração de bens e valores



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
(escalões hierárquicos até a OM expedidora)
(Denominação histórica)

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

Eu, _____ ocupante do
cargo efetivo _____ (nome do cargo), Matrícula SIAPE
nº _____ nomeado (a) por meio da Portaria nº _____, de ____/____/____,
publicada no DOU nº _____ de ____/____/____, declaro, para fins de posse
no mesmo, que possuo os seguintes bens e valores:

(Local e data)

Nome e assinatura do servidor

ANEXO C

Portaria de Vacância por Posse em Cargo Inacumulável



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
(escalões hierárquicos até a OM expedidora)
(Denominação histórica)

PORTARIA-DAP/DGP/C Ex Nº ___, DE ___ DE _____ DE 202__

O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA AO PESSOAL, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, por meio da Portaria DGP/CEx nº 458, de 10 de agosto de 2023, de acordo com o artigo 33, inciso VIII, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o constante dos Processos EB xxxxx.xxxxxx/202x-xx, resolve

DECLARAR VAGO

a contar de __ de _____ de 202__, o cargo de _____, classe ___, nível ___, ocupado pelo servidor _____, Matrícula SIAPE nº _____, do _____, em virtude de posse em outro cargo inacumulável.

(nome e posto militar do diretor)
Diretor de Assistência ao Pessoal

ANEXO D

Portaria de exoneração de cargo efetivo



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
(escalões hierárquicos até a OM expedidora)
(Denominação histórica)

PORTARIA-DAP/DGP/C Ex Nº ___, DE ___ DE _____ DE 202__

O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA AO PESSOAL, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, por meio da Portaria DGP/CEEx nº 458, de 10 de agosto de 2023, combinada com o Decreto nº 11.097, de 15 de junho de 2022, de acordo com o inciso I do artigo 33 e artigo 34 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o constante do Processo EB xxxxx.xxxxxx/202x-xx, resolve

EXONERAR,

a pedido, a contar de __de____de 202__, o (a) servidor
(a)_____, Matrícula SIAPE nº_____, do cargo de
_____, da carreira do_____, Classe ___, Padrão ___, do
_____.

(nome e posto militar do diretor)
Diretor de Assistência ao Pessoal